

0007464-44.2016.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a ordem econômica (combustíveis) - Lei nº. 8176/91

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... comprovada seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0007464-44.2016.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007464-44.2016.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a ordem econômica (combustíveis) - Lei nº. 8176/91

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 61/2016 - Delegacia de Polícia de Ipeuna

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CIRO ARCHIMEDES SCOTA ZANATA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

CAROLE LOUISE DE REYNIER, CIRO ARCHIMEDES SCOTA ZANATTA, ANDRÉ ALEXANDER FERDINAND DE REYNIER e LUIZ ANTONIO PENA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursores por três vezes nas penas do artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/90, e por duas vezes, no artigo 2º, II, da Lei 8.137/90, na forma do artigo 71, "caput", do Código Penal, porque segundo narra à denúncia, os denunciados, agindo na condição de sócios e administradores da empresa Edra do Brasil Indústria e Comércio Ltda., teriam reduzido ICMS ao fraudarem a fiscalização tributária.

I - Consta que os denunciados teriam deixado de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), devido no valor de R\$ 7.873,57, relativo ao período de maio/2010 a setembro/2012, conforme indicado no demonstrativo fiscal e as notas fiscais, correspondente à diferença entre a alíquota interna do adquirente e a alíquota interestadual onde estabelecido o remetente, por ocasião da entrada de mercadorias oriundas de outras unidades da federação, destinadas a uso e consumo no próprio estabelecimento (neste caso a empresa Edra do Brasil).

II - Consta que os denunciados teriam reduzido o ICMS no montante de R\$ 11.031,55, relativo ao período de fevereiro/2010 a setembro/2012, ao emitirem e escriturarem as notas fiscais relacionadas no demonstrativo fiscal de fls. 90 (do DVD do AIIM nº 4.030.193-0, de fls. 533), referentes a operações tributadas com alteração e redução da base de cálculo do ICMS.

III - Consta que os denunciados teriam creditado, indevidamente, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no valor de R\$ 2.078,79, relativo ao período de maio/2010 a junho/2010, referente a mercadorias adquiridas pela Edra do Brasil, destinadas a integrarem o ativo imobilizado da empresa.

IV - Consta que os denunciados teriam creditado, indevidamente, no livro registro de entrada o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no valor de R\$ 32.747,13, relativo ao mês de janeiro de 2010, correspondente ao ICMS destacado nas notas de aquisição de mercadorias, emitidas pela empresa Angolini & Angolini Ltda., conforme as notas fiscais anexadas (notas de nºs 010348, 010349 e 010350).

V - Consta que os denunciados teriam deixado de pagar o ICMS devido no valor de R\$ 5.872,26, relativo ao mês de agosto de 2011, pois não comprovaram a operação de exportação tratada na NF-e nº 5.500, emitida em 22.08.2011.

Relatório de investigação preliminar (fls. 06/21) e auto de infração e imposição de multa (fls. 62/65).

A denúncia foi recebida (fls. 577/578).

Quando ao acusado André: diante da juntada da certidão de óbito de fls. 670/671, foi declarada extinta sua punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal (fls. 687).

Quanto ao acusado Luiz Antônio: diante da juntada da certidão de óbito de fls. 769, foi declarada extinta sua punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal (fls. 781).

Quanto ao acusado Ciro: foi citado (fls. 661) e apresentou resposta escrita (fls. 650/655).

Quanto a acusada Carole: foi citada por edital e posteriormente citada pessoalmente (fls. 675/676 e 717), tendo apresentado resposta escrita (fls. 722/724).

Após a instrução penal e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a absolvição dos acusados, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 923/929).

A Defesa do corréu Ciro pugnou pela absolvição do acusado, por entender que restou ausente a comprovação da autoria do cometimento de ato ilícito (fls. 934/935).

A Defensoria Pública, a seu turno, requereu a absolvição da corré Carole, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, foram apresentadas teses relativas à fixação da pena (fls. 937/938).

É o Relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é improcedente.

Ouvido perante autoridade policial, o corréu Ciro Archimedes Scota Zanatta declarou que até o ano de 2002 exerceu atividade de diretor comercial junto ao Grupo Edra e, que após o ano mencionado, foi afastado, em razão de divergência com demais sócios. Figurou como sócio da empresa até o ano de 2013. O grupo Edra abrangia a Edra Saneamento Ind. E Com. e Edra do Brasil Ind. e Com. Ltda. Deixou de atuar como diretor comercial e não atuou em nenhuma outra função, embora continuasse a figurar como sócio da empresa. Desde então comparecia na empresa esporadicamente apenas para receber seu salário. Na época em que foi diretor comercial, nunca atuou na área administrativa financeira e tampouco fiscal. Não tem conhecimento acerca de pagamentos de tributos e demais questões fiscais, não tendo, portanto, conhecimento sobre os fatos que originaram o presente feito. (fls. 56)

Em juízo, afirmou que tinha uma participação dentro da empresa. Declarou que não tem formação acadêmica de ordem administrativa, financeira ou qualquer setor da área tributária, se dedicava na área de vendas. Relatou que se responsabilizou por esta área até o ano de 2004, que por razões particulares foi afastado e assumiu o cargo de diretor de exportação. Informou que nunca atuou na era administrativa, como também não tem nenhuma informação a respeito da área de contabilidade. Contou que o Sr. Luiz Penna gerenciava todas as áreas, assim como o Sr. André. A acusada Carole, desde que entrou na empresa, participava da área tributária. Relatou que houve alguns desentendimentos pessoais com os outros sócios, o qual motivou o declarante a se afastar presencialmente da empresa e desde 2008 buscar meios para se desassociar da empresa. Questionado pelo Ministério Público, respondeu que o Sr. Luiz Penna tinha as ações de conhecimento por ser contador, o Sr. Marcello era o financeiro, a Sra. Marcia Abdalla emitia as notas e o Dr. Nelson tinha escritório externo que prestava assessoria de ordem tributária para a empresa. (SAJ).

A corré Carole Louise de Reynier não prestou depoimento na fase inquisitiva.

Em juízo, diante de seu não comparecimento, foi decretada a revelia da corré Carole.

A testemunha comum à defesa da corré Carole, José Adão Guerino, declarou que é agente fiscal de vendas. A respeito de uma fiscalização na empresa Edra Saneamento Ind. E Com. Ltda, disse que a empresa comercializou tubos de conexões, mercadorias essas, que não fazem parte do sistema completo de irrigação, porém, indevidamente, eles efetuaram essas operações com isenção de colhimento de impostos e com redução da base de cálculos nas saídas para outros estados. Afirmou que o regulamento não concede esses benefícios para esse tipo de mercadoria. Sobre outras infrações, nada soube dizer, mas tem o conhecimento de que tiveram outras infrações. Informou que na época da fiscalização quem assinava as notificações era a Carole. Carole era quem administrava, ela era filha do Afonso Pena que era o dono da empresa, depois ele passou tudo para ela. Carole era quem representava a empresa perante o Estado. Não chegou a conhecer o réu Ciro e nem conheceu os réus André Alexandre e Luiz Antonio Pena. (SAJ)

A testemunha de defesa do corréu Ciro, Regina Célia Baptista, declarou que trabalhou na empresa Edra Saneamento Ind. E Com. Ltda, no departamento de assistência técnica entre os anos de 1984 e 2015. Relatou que o Sr. Ciro era um dos sócios da empresa, atuava como vendedor externo e era responsável pelo departamento

de assistência técnica, sem ter envolvimento com as questões administrativas da empresa. Informou que entre os anos de 2002 e 2004, não se recorda ao certo, o acusado passou a estar poucas vezes presencialmente na empresa, havia meses que ia apenas para receber o pró-labore. A respeito da acusada Carole Reynier, afirmou que ela era uma das sócias da empresa, responsável pela área industrial, mas não soube informar se ela era responsável por outras áreas. Não soube dizer quais dos sócios que cuidavam da parte administrativa da empresa, que por ser do setor da assistência técnica, trabalhava em outro prédio e não tinha ligação com a área administrativa. Seu contato frequente era com o Sr. Ciro, e posteriormente, passou a ser com o Sr. Luiz Pena. Informou que quando precisava de alguma parte de questão administrativa ou financeira, procurava pelo controller. Informou que nunca teve acesso ao contrato social ou registro da empresa para saber quais eram os poderes administrativos de cada sócio da empresa e reafirmou que o acusado Ciro não tinha ligação com a parte administrativa, sendo o responsável pela parte de vendas e assistência técnica. A respeito da emissão das notas fiscais, informou que eram emitidas pelo departamento fiscal após o pedido do departamento comercial e a responsável pelo departamento fiscal era a Marcia Abdalla. Não soube informar se o réu recebeu a divisão de lucros da empresa. (SAJ)

A testemunha de defesa do corréu Ciro, Olair Ortolan, declarou que trabalhou como assistente comercial na empresa Edra Saneamento Ind. E Com. Ltda. Informou que quando o Sr. Ciro entrou na empresa ocupava o cargo de diretor comercial, no entanto, após alguns anos ele foi afastado desse cargo e assumiu o cargo de comércio exterior, o qual permaneceu por um longo período, porém, passou a não ser presente na empresa. Relatou que o Sr. Ciro não tinha como função cuidar da parte tributária, quem era responsável por essa parte eram os gerentes do departamento financeiro. Afirmou que o Sr. Luiz Penna se envolvia na área administrativa, mesmo sendo da área comercial, como também comandava todos os setores da empresa. A respeito da acusada Carole, informou que ela era diretora administrava, no entanto, eram cargos "fictícios", todos acabavam se envolvendo em todas as áreas, Ciro menos que os demais, por ter sido afastado. Não soube informar nada a respeito da área tributária da empresa, como funcionário, não tinha acesso a essas informações. Somente sabia que a empresa passava por problemas financeiros. Por fim, informou que nunca participou de nenhuma reunião a respeito das questões tributárias da empresa. (SAJ)

O conjunto probatório amealhado é insuficiente para um decreto condenatório.

Não houve a demonstração segura a respeito do dolo dos réus.

Como bem ponderou o representante do Ministério Público, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo foi capaz de identificar qual dos sócios teria o domínio da situação tributária da empresa ou qual deles se teria agido com o dolo de sonegar o tributo.

De acordo com a testemunha José Adão Guerino, agente fiscal de rendas, quem assinava as notificações da empresa era a Carole. De acordo com suas declarações, "Carole era quem administrava, ela era filha do Afonso Pena que era o dono da empresa, depois ele passou tudo para ela. Carole era quem representava a empresa perante o Estado. Não chegou a conhecer o réu Ciro e nem conheceu os réus André Alexandre e Luiz Antonio Pena."

Apesar disso, pela prova oral colhida nos autos não foi possível apurar detalhes sobre a administração interna da empresa.

A testemunha de defesa Regina Célia, ouvida em juízo, não soube dizer quais dos sócios cuidavam da parte administrativa da empresa. Ela afirmou que por ser do setor da assistência técnica, trabalhava em outro prédio e não tinha ligação com a área administrativa. Esclareceu que seu contato frequente era com os réus Ciro e

Luiz Pena, mas quando precisava de alguma coisa envolvendo as áreas administrativa ou financeira, procurava pelo controller, que era o dr. Nelson.

Diante dos relatos da testemunha, verifica-se que a empresa era segmentada em diversos departamentos e, ao que consta, alguns setores operavam em prédios distintos.

Como se não bastasse, a testemunha apontou que a empresa possuía um controller, que era o responsável por cuidar das questões administrativas e financeiras.

No mais, de acordo com a prova oral colhida nos autos nº 0014390-12.2014.8.26.0510, mencionada pelo Ministério Público como prova emprestada, a agente fiscal Maria Patrícia de Pádua Del Nero declarou, quanto à corré Carole, que ela não entendia muito bem da produção da empresa, de modo que certamente não entendia das questões jurídicas objeto das autuações fiscais descritas na denúncia.

Assim, apesar de existirem indícios que concorrem em desfavor dos réus, após a instrução processual, restaram ausentes elementos seguros de que eles tinham a intenção de fraudar dolosamente o Fisco.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de serem os réus culpados não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação dos réus, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)

Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória formulada em desfavor de CAROLE LOUISE DE REYNIER e CIRO ARCHIMEDES SCOTA ZANATTA para ABSOLVÊ-LOS da acusação de terem praticado os crimes previstos no artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/90, por três vezes, e no artigo 2º, II, da Lei 8.137/90, por duas vezes, o que o faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.

Rio Claro, 29 de setembro de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA